

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4099/2548

บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัทสายการบินลู่ฟท์ฮันซ่า หรือ
ลู่ฟท์ฮันซ่า คาร์โก้ เอจี หรือลู่ฟท์ฮันซ่า
คาร์โก้เยอรมัน แอร์ไลน์ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 291, มาตรา 616, มาตรา 623, มาตรา 772, มาตรา 877

จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งมีหน้าที่ต้องดูแลมิให้สินค้าที่ขนส่งสูญหายหรือได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งหรือในระหว่างที่สินค้านั้นอยู่ในความดูแลของตน มิฉะนั้น จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบความสูญหายหรือเสียหายนั้นต่อผู้รับตราส่ง การที่จำเลยที่ 1 ต้องฝากสินค้าที่ขนส่งไว้ในคลังสินค้าของจำเลยที่ 2 เพราะถูกบังคับโดยกฎหมายศุลกากรเพื่อเสียภาษีศุลกากรและตามกฎหมายการบินระหว่างประเทศ (IATA) เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 ต้องปฏิบัติเพื่อส่งมอบสินค้านั้นให้แก่ผู้รับตราส่งต่อไป สินค้าที่ขนส่งยังไม่พ้นไปจากความดูแลหรือความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง ดังนั้น แม้เหตุแห่งการสูญหายของสินค้านำหอมที่ขนส่งจะเกิดขึ้นในระหว่างที่สินค้าอยู่ในคลังสินค้าของจำเลยที่ 2 ก็ถือได้ว่าเหตุแห่งการสูญหายของสินค้าที่ขนส่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งหรือในระหว่างที่สินค้านั้นยังอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลย

ที่ 1 ผู้ขนส่ง จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายเนื่องจากการสูญหายของสินค้าที่ขนส่งต่อโจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้านั้น

คดีนี้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วม มิได้ทำนิติกรรมว่าจะร่วมกันรับผิดชอบในหนี้ค่าเสียหายเนื่องจากการสูญหายของสินค้าน้ำหอมที่ขนส่งแต่อย่างใด ทั้งไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ นายคลังสินค้า และผู้รับประกันภัยความรับผิดชอบอันเกิดจากการเก็บของในคลังสินค้านั้นร่วมกันรับผิดชอบในหนี้ค่าเสียหายเนื่องจากการสูญหายของสินค้าที่ขนส่งอย่างลูกหนี้ร่วม ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 นายคลังสินค้าและจำเลยร่วมผู้รับประกันภัยความรับผิดชอบอันเกิดจากการเก็บของในคลังสินค้าของจำเลยที่ 2 ในหนี้ค่าเสียหายเนื่องจากการสูญหายของสินค้าน้ำหอมที่ขนส่งได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 547,887.97 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 519,894.89 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 ให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต

จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ ให้จำเลยร่วมชำระเงินจำนวน 468,218.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยร่วมใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 5,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้จำเลยร่วมใช้แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในส่วนของจำเลยร่วม ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ได้อาประกันภัยสินค้าน้ำหอมและยาระงับกลิ่นตัวยี่ห้อคาลวินไคลน์ไว้แก่โจทก์ สินค้าดังกล่าวจำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งจากท่าอากาศยานนอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มาถึงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541 ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน จำเลยที่ 2 นายคลังสินค้าจัดการขนถ่ายสินค้าดังกล่าวนำไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าของตน ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม 2541 บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ผู้เอาประกันภัยมาขอรับสินค้าจากจำเลยที่ 2 ปรากฏว่าสินค้าน้ำหอมสูญหายไป เป็นเงิน 12,305.53 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 508,218.38 บาท ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย

ตามอุทธรณ์ของโจทก์เพียงประการเดียวว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศต้องรับผิดชอบสำหรับความสูญหายของสินค้าที่ขนส่งหรือไม่ ในข้อนี้ปรากฏตามใบรับขนทางอากาศ (Air Waybill) ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศในคดีนี้ว่า สัญญารับขนสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศดังกล่าวได้กำหนดให้จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งมีหน้าที่ต้องขนส่งสินค้าน้ำหอมคอลวินไคลน์ที่สูญหายไปจากท่าอากาศยานนอร์วีก (Newark) มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มายังเมืองท่าปลายทางที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ ประเทศไทย ดังนั้น จำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่ตามสัญญารับขนสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศดังกล่าวที่ต้องดูแลมิให้สินค้าที่ขนส่งสูญหายหรือได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งหรือในระหว่างที่สินค้านั้นอยู่ในความดูแลของตน มิฉะนั้น จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบความสูญหายหรือเสียหายนั้นต่อผู้รับตราส่ง การที่จำเลยที่ 1 ต้องฝากสินค้าที่ขนส่งไว้ในคลังสินค้าของจำเลยที่ 2 เพราะถูกบังคับโดยกฎหมายศุลกากรเพื่อเสียภาษีศุลกากรและตามกฎหมายการบินระหว่างประเทศ (IATA) นั้นเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 ต้องปฏิบัติเพื่อส่งมอบสินค้านั้นให้แก่ผู้รับตราส่งต่อไป สินค้าที่ขนส่งยังไม่พ้นไปจากความดูแลหรือความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง ดังนั้น แม้เหตุแห่งการสูญหายของสินค้าน้ำหอมที่ขนส่งดังกล่าวได้เกิดขึ้นในระหว่างที่สินค้าอยู่ในคลังสินค้าของจำเลยที่ 2 ก็ถือได้ว่าเหตุแห่งการสูญหายของสินค้าที่ขนส่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งหรือในระหว่างที่สินค้านั้นยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่ง จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายเนื่องจากการสูญหายของสินค้าที่ขนส่งต่อโจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้านั้นซึ่งรับช่วงสิทธิของบริษัทคิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับตราส่ง

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 2 นายคลังสินค้าและจำเลยร่วมผู้รับประกันภัยความรับผิดชอบอันเกิดจากเก็บของในคลังสินค้าของจำเลยที่ 2 ในความสูญหายของสินค้าน้ำหอมต่อโจทก์นั้น เห็นว่า การที่จะให้บุคคลหลาย

คนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้จำนวนใดจำนวนหนึ่งอย่างลูกหนี้ร่วมได้ต้องเป็นไปโดย
นิติกรรมหรือมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบกันอย่างลูก
หนี้ร่วมเท่านั้น สำหรับคดีนี้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมมิได้ทำนิติกรรมว่าจะร่วม
กันรับผิดชอบในหนี้ค่าเสียหายเนื่องจากการสูญหายของสินค้าน้ำหอมที่ขนส่งแต่อย่างใด
ทั้งไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ
นายคลังสินค้า และผู้รับประกันภัยความรับผิดชอบอันเกิดจากการเก็บของในคลังสินค้า
ร่วมกันรับผิดชอบในหนี้ค่าเสียหายเนื่องจากการสูญหายของสินค้าที่ขนส่งอย่างลูกหนี้
ร่วม ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่าง
ประเทศร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 นายคลังสินค้า และจำเลยร่วมผู้รับประกันภัยความ
รับผิดชอบอันเกิดจากการเก็บของในคลังสินค้าของจำเลยที่ 2 ในหนี้ค่าเสียหายเนื่องจาก
การสูญหายของสินค้าน้ำหอมที่ขนส่งดังที่โจทก์อุทธรณ์ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น
บางส่วน...

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบหนี้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน
508,218.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดัง
กล่าวนับแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และใน
การบังคับชำระหนี้จำนวนดังกล่าว นอกจากโจทก์จะมีสิทธิบังคับชำระหนี้จากจำเลยที่
1 แล้ว ให้โจทก์มีสิทธิบังคับชำระหนี้ทั้งจำนวนหรือเฉพาะส่วนที่ขาด แล้วแต่กรณีเอา
จากจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมก็ได้ โดยให้จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบชำระ
หนี้แก่โจทก์ในต้นเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เกินจำนวน 468,128.38
บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน
2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ โดยความรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่คำนวณ
ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2542 อันเป็นวันฟ้องต้องไม่เกินจำนวน 28,293.08 บาท ตาม
คำฟ้อง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทวิชั้นทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง คืบค้ำขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ที่โจทก์ชำระเกินมาแก่โจทก์เป็นเงิน
จำนวน 300 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากที่คืบดังกล่าวให้เป็นพับ.

(กนก อินทร์พรวรย์-สุวัฒน์ วรรณะหทัย-พิชิต คำแฝง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นายภาณุ รังสีสหัส
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>